

1. 判决书字号

广西壮族自治区贵港市中级人民法院(2023)桂08民终1973号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某发展公司

被告(被上诉人):某投资公司、王某、刘某

【基本案情】

2022年5月13日,某发展公司与某投资公司签订《活立木采伐销售合同》,某投资公司向某发展公司采购某发展公司中标范围内的林木,王某、刘某为连带责任担保人。双方约定了采伐树种、采伐地点,并约定两笔定金(每笔103.4万元)的支付时间,合同货款合计10643513.47元,分三次付款。如某投资公司未按照合同规定的期限足额向某发展公司支付合同项下采伐标的活立木价格和定金及交易服务费的、未在期限内完成林木采伐的、无证、越界采伐的,视为某投资公司违约,某发展公司有权单方面终止合同,并没收某投资公司支付给某发展公司的定金。之后某投资公司依约向某发展公司支付2笔定金:第一笔定金103.4万元,于2022年5月5日支付,其中4.136万元用于支付林权交易中心的交易服务费,剩余99.264万元充当最后一期货款;第二笔定金103.4万元,于2022年5月13日支付,其中51.7万元用于支付林场履约保证金,剩余51.7万元充当最后一期货款。

合同履行过程中,某投资公司未按约支付完第二期、未完全支付第三期货款,且未经某发展公司发放采伐证、擅自砍伐林木、超时采伐,构成违约,某发展公司认为,其有权没收某投资公司已预付的定金206.8万元,且诉至法院请求某投资公司支付尚欠的活立木货款共计5136929.34元。

【案件焦点】

因欠付货款构成违约,某发展公司能否没收某投资公司预付的定金。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为:双方签订的《活立木采伐销售合同》是当事人的真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规

定，应确认成立并生效。《活立木采伐销售合同》对合同总价的约定表述为暂定价格，但在分期付款中却明确货款合计为10643513.47元。《连带责任保证担保合同》约定担保主合同项下的主债务为10643513.47元。诉讼中，双方对上述证据的真实性无异议，法院确认某发展公司将案涉林木转让给某投资公司的转让价款为10643513.47元。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十七条之规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本案中，某发展公司与某投资公司签订《活立木采伐销售合同》的目的是变更案涉林木的采伐销售权利，根据验收申报表以及双方的陈述，可以认定某投资公司已经砍伐案涉全部林木，案涉销售合同的合同目的已经实现。根据合同约定、某投资公司付款明细，某投资公司存在迟延履行货款的行为，但该迟延履行并未致使合同目的不能实现，故本案不适用定金罚则。从某发展公司给某投资公司的确认书中也可以看出，某发展公司计算尚欠货款时将定金作为货款进行抵扣。根据上述规定，某投资公司实际支付的两笔定金合计200余万元应当抵作价款，之后某投资公司再支付货款3219214.92元，共计5296214.92元。加上某投资公司委托的某木业公司代付的两笔货款合计2287369.21元，某投资公司已向某发展公司支付货款共计7583584.13元。扣减已付部分，尚欠货款为3059929.34元。某投资公司未能按约定付款构成违约行为，应当承担继续付款并支付违约金的违约责任。因此，对某发展公司主张的货款，法院支持3059929.34元，超出部分不予支持。

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第五百八十三条、第五百八十七条、第五百九十五条、第六百二十八条、第六百八十一条、第六百八十八条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决

如下:

- 一、某投资公司向某发展公司支付货款3059929.34元并支付利息;
- 二、某投资公司向某发展公司支付律师代理费2万元;
- 三、某投资公司向某发展公司支付财产保全保险费8020元;
- 四、王某、刘某对上述债务承担连带清偿责任;
- 五、驳回某发展公司的其他诉讼请求。

某发展公司不服一审判决,提起上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为:根据《中华人民共和国民法典》第五百八十七条的规定,定金罚则适用的前提是“一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的”,即以当事人根本违约为前提条件。本案中,某投资公司逾期支付货款构成违约,但并非根本违约,故某发展公司主张没收某投资公司的定金,于法无据,应不予支持。一审法院将某投资公司支付的定金作为货款抵扣,符合法律规定。对于某投资公司逾期支付货款给某发展公司造成的利息损失,一审法院按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的1.5倍计算,并无不当,应予维持。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。只要对方违约,就可以适用定金罚则吗?答案是否定的。《中华人民共和国民法典》第五百八十七条规定了定金罚则:“债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。”本案中,某投资公司因一般违约行为导致未完全支付货款,造成的违约行为为非根本违约,不符合“致使不能实现合同目的的”情形,故某发展公司不适用定金罚

则，不能没收某投资公司的定金。审判实践中，应当注意：

其一，定金罚则的适用条件。第一，在合同中，须有当事人的违约行为。合同的双方当事人中任何一方不履行合同义务的，违约方应承担定金担保责任。如果没有违约行为发生，定金担保的目的就能够顺利实现。定金罚则适用于当事人不履行债务的情况，而不适用于当事人不适当履行债务的情形。所谓不适当履行债务是指当事人由于主客观原因，不能全面履行合同约定的义务，或者在履行标的的数量、质量，履行的时间、地点、方式上不符合合同的约定，即履行存在瑕疵。第二，当事人不履行合同债务必须主观上有过错。这是定金与其他担保方式的区别之一。定金不仅是一种担保方式，也是一种合同责任方式，它的适用需要违约方主观上有故意或过失。双方当事人违约时，不适用定金罚则，但要依法追究双方的违约责任。

其二，根本违约的情形怎么认定。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十七条的规定，“履行债务不符合约定”包括不完全履行合同的情形，因此无论是拒绝履行合同还是不完全履行合同的情形，定金罚则的适用条件是“一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的”，即以当事人根本违约为前提条件。

本案中，某发展公司与某投资公司签订《活立木采伐销售合同》的主要目的是变更案涉林木的采伐销售权利，属于林木的买卖关系。根据验收申报表及结合双方的陈述，可以认定某投资公司已经砍伐案涉全部林木，案涉销售合同的目的已经实现。根据合同约定、付款明细，某投资公司存在迟延支付货款的行为，但该迟延履行并未导致合同目的不能实现，某投资公司逾期支付货款构成违约，但并非根本违约，故某发展公司主张没收对方的定金，于法无据，应不予支持，故本案不适用定金罚则。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 李锦义 陈卓贤

违约金清偿抵充顺序规则

——某商贸公司诉某建工公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省漳州市中级人民法院(2024)闽06民终35号民事判决书

2. 案由: 买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某商贸公司

被告(上诉人): 某建工公司

【基本案情】

2018年10月18日, 某商贸公司(供方)与某建工公司(需方)签订《钢筋购销合同》一份, 约定: 供方向需方提供钢材, 货款支付期限为每批次货物签收后45日内付清, 若逾期付款, 除按照合同约定加价外, 自逾期之日起需方应按日向供方支付未付货款总额1%的违约金; 且工程招标人某发展公司有权代付需方所欠供方的全部建材款, 代付履行期为需方超出结算约定期限十日后; 需方指定结算确认人为林某; 违约方还应承担对方因本次诉讼所支付的一切费用。

合同签订后, 某商贸公司依约进行供货。林某在钢材对账单上签名, 确认某建工公司截至2018年10月30日尚欠货款金额为4092128.74元。某建工公司分别于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年3月13日支付某商贸公司款项41万元、369万元、73658.32元, 共计4173658.32元。2019年1月30

日，某商贸公司共计向某建工公司开具金额为4380080.88元的增值税专用发票，其中货款金额4165787.06元、违约金数额214293.82元。某建工公司工作人员陈某红在2019年1月31日《发票领取表》上签收，备注栏载有“此项发票为预开金额，预开发票结算期为2019.01.31,实际结算金额以银行实际到款日为准”。

因某建工公司未按期付款，2021年6月9日，某发展公司根据讼争《钢筋购销合同》将335436.63元款项直接支付给某商贸公司。某建工公司对该代付行为有异议，于2022年8月8日向一审法院起诉立案，一审法院经审理后判决某发展公司应支付某建工公司工程款335437.87元，后某发展公司予以支付。2022年12月29日，某商贸公司将335436.63元退还给某发展公司。某建工公司在《工程款支付报审表》上的申请支付意见为：某发展公司累计支付工程款20872204元(含支付某商贸公司335436.63元建材款项)。

2023年8月，某商贸公司提起诉讼，请求某建工公司立即向某商贸公司支付货款206422.54元及逾期付款违约金(自2019年3月14日起按日1%计算至实际付款之日止，暂计至2023年3月8日为1455天共300344.8元)、律师费1.2万元。

【案件焦点】

1. 某建工公司已支付的款项清偿抵充顺序如何确定；2. 尚欠货款及违约金的数额应如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省漳州市长泰区人民法院经审理认为：双方确认截至2019年1月31日的违约金金额为214293.82元具有高度盖然性，因双方未在合同中约定付款清偿顺序，某建工公司支付的款项应当优先抵充违约金部分，且双方约定的违约金过高，依法予以调整并扣除某发展公司代付期间的违约金，对某商贸公司主张的律师费予以支持。

福建省漳州市长泰区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十

一条、第五百九十五条、第六百二十六条、第六百二十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款之规定,判决如下:

一、某建工公司应于判决生效之日起十日内支付某商贸公司货款206422.54元及违约金(违约金自2019年3月14日起至2021年6月8日止、自2022年12月30日起至实际还款之日止,按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率四倍计算);

二、某建工公司应于判决生效之日起支付某商贸公司律师费1.2万元;

三、驳回某商贸公司的其他诉讼请求。

某建工公司不服一审判决,提起上诉。

福建省漳州市中级人民法院经审理认为:某建工公司支付的款项已超过货款本金,结合《钢筋购销合同》的违约条款内容、某商贸公司开具总额为4380080.88元的增值税发票并在发票中载明违约金的数额,以及某建工公司在收到发票的次日就开始付款的事实,应认定某建工公司陆续支付的款项包括部分违约金,但不足以清偿全部债务。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十一条的规定,因双方当事人未约定付款清偿顺序,应当在区分违约金产生原因的基础上确定清偿抵充的顺序,即因迟延履行产生的违约金宜视为利息确定履行顺序,因其他情形产生的违约金应于主债务之后抵充。本案是因迟延支付货款而产生的违约金,本质上是逾期付款产生的损失,可以纳入利息范畴先于主债务得到抵充。鉴于双方当事人一致同意律师费不予优先抵充,因此,某建工公司支付的款项应当优先抵充违约金部分,剩余款项用于支付货款。

某建工公司提出约定的违约金过高抗辩,因某商贸公司未举证证明其实际损失达到未付货款总额1%,应认定双方约定的违约金过高,依法予以调整。虽然某商贸公司向某建工公司开具的福建增值税专用发票中违约金数额为214293.82元,但某建工公司工作人员陈某红签收《发票领取表》时,备注栏注明“此项发票为预开金额,预开发票结算期为2019.01.31,实际结算金额以银行实际到款日为准”,故某商贸公司主张截至2019年1月31日的违约金应按

未付货款总额1%计算，总额为214293.82元的主张于法无据，不能成立。

综上，根据双方结算日期及某建工公司的付款时间，按照先抵扣依法调整后的违约金，再抵扣货款本金的原则，分段抵充债务，截至2019年3月13日，某建工公司共欠某商贸公司货款96773.07元。逾期付款违约金应自最后一次付款次日即2019年3月14日起算，但其中部分期间因某发展公司存在代付行为，导致某商贸公司已实际取得货款，自某商贸公司取得该笔款项至其将款项退还某建工公司期间，不应计取违约金，应予扣除。一审判决认定2019年1月31日前的违约金为214293.82元不当，应予纠正。

福建省漳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：

一、维持福建省漳州市长泰区人民法院(2023)闽0625民初1708号民事判决第二项。

二、撤销福建省漳州市长泰区人民法院(2023)闽0625民初1708号民事判决第一项、第三项。

三、某建工公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付某商贸公司货款96773.07元及违约金(违约金自2019年3月14日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率四倍计算；自2019年8月20日起至2021年6月8日止、自2022年12月30日起至实际还款之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率四倍计算)。

四、驳回某商贸公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

当债务人的给付不足以清偿全部债务时，已支付款项的抵充顺序对剩余债务数额的确定具有重大影响。《中华人民共和国民法典》第五百六十一条明确规定：“债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行：（一）实现债权的有关费用；（二）利息；（三）主债务。”上述规定明确了

“约定抵充+法定抵充”的模式，即以当事人的意思自治为优先，以法定抵充为补充。实现债权的费用常见为诉讼费、律师费、执行费、鉴定费、公证费等必要支出，内涵明确外延清晰。但实践中的难点在于，金钱给付纠纷中，当事人通过约定“违约金”以替代或涵盖利息的情形屡见不鲜，导致债务法定抵充时能否优先清偿“违约金”聚讼纷纭，有的观点认为“先违约金后本金”，有的观点认为“先本金后违约金”，而本案的核心观点在于应当按照违约金的具体性质确定抵充顺序，厘清《中华人民共和国民法典》第五百六十一条中“利息”的外延，明晰“违约金”法定抵充规则。

一、明晰利息的内涵及外延

利息是按利率及存续期间计算的，以金钱或其他代替物为给付的法定孳息，是债务人使用他人原本对价所应承担的成本，亦是债权人的应有收益。故应当包括约定利息、法定利息以及迟延履行利息。约定利息及法定利息不言自明，无须赘述，有争议的为约定的迟延履行利息与违约金的混同问题。

第一，对利息不宜进行目的扩张解释。我国民法体系关于法定抵充的规定遵循的是“债权人利益优先，兼顾债务人利益”的立法原则，若将“利息”与“违约金”等同视之，则可能导致因其他行为（如工期延误、瑕疵履行、侵权行为等）造成的违约金被优先抵充，加重债务人的负担，造成实质不公。因此，对于“违约金”是否属于“利息”的认定应严格按照符合利息的性质及目的进行文理解释。

第二，迟延履行利息不包括《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定的迟延履行期间的债务利息。该迟延履行利息属于民事强制执行措施而非一般债务利息，其目的是督促被执行人及时履行生效法律文书确定的义务，兼具补偿性和惩罚性，起算时间、计算方法和方式均为法定，具有强制性，无法由当事人约定排除，故不属于审判程序中优先抵充的范围。

第三，迟延履行利息与违约金既有区别又有联系。虽二者在弥补债权人因债务人迟延履行导致的损失方面有所重合，但又有本质区别。迟延履行利息为主给付义务，本质上是债权人应有的收益，与主债权法律地位平等，而违约金

为赔偿违约行为导致的主债权损失，系从属债权发生，故对于违约金能否优先抵充的问题，不可一概而论。

二、明晰违约金抵充的权利边界

其一，应以符合利息的性质为限。如前所述，对于当事人约定的违约金，应从违约金对应的违约情形、产生原因、计算方式综合考量，若因迟延履行产生的违约金，宜纳入“利息”范畴先于主债务予以抵充，反之则不属于可优先抵充的范围。

其二，应以已发生的数额为限。债务抵充清偿的前提是债务人与债权人利益具有确定性，尚未发生的违约金因不具有确定性而不符合优先抵充的条件。

其三，应以法定利率的红线为限。虽然当事人有权约定违约金的计算标准，但因其本质属于迟延履行利息而予以优先抵充，故应符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条至第二十九条关于借款利率的精神，严禁通过名义上的“滞纳金”“违约金”“保证金”“延期费”等变相突破法定利率红线。

三、法定抵充的利益衡量

违约金条款的订立是一个双方博弈后互相让渡权利并互相约束的过程，虽然应以当事人意思自治为准，但为保护某种较为优越的法价值须侵及一种法益时，不得逾越此目的所必要的程度。失范的违约金应当予以纠正，因此，在确定违约金符合前述优先抵充的标准后，应综合审查违约金的合理性，确定合理的违约金后，方可进行抵充。

此外，《中华人民共和国民法典》第五百六十条第一款规定增加了债务人指定抵充模式，弥补了债务人的弱势，平衡了双方的利益。当债务人对同一债权人负有的数项种类相同的债务均约定了违约金时，如果债务人的给付均不足以清偿，在各项债务的违约金之间所分别成立的违约金之债，在无约定的情况下，仍然应当按照《中华人民共和国民法典》第五百六十条第二款关于法定抵充的顺序规定进行违约金的抵充。

编写人：福建省漳州市中级人民法院 姚若贤 陈洁平

“知假买假”与消费者权益保护的正确认定

——季某诉某运营管理公司买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2022)鲁03民终2594号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):季某

被告(被上诉人):某运营管理公司

【基本案情】

原告到被告运营的超市购买了茶叶礼盒。后以案涉商品属于定额定量销售的食品,无生产日期、保质期、净含量、执行标准、生产许可证号等为由向市场监督管理局进行举报。该局经过调查作出行政处罚决定书并确认:(1)产品属经供货商向生产商采购散装茶叶后自行包装为礼盒的非定量散装食品,当事人未依法查验并记录该产品的生产日期、保质期,其销售行为不符合法定要求。(2)产品外包装礼盒易于开启,其内包装标签中已明示净含量为350克,应属于预先定量包装食品,但其标签未依法标明生产者的名称、地址、联系方式以及生产许可证编号事项;标示的执行标准与产品生产日期形成时间矛盾。(3)案涉茶叶有生产商和供货商,且涉及的食品生产许可证合法有效。(4)礼盒属经包装的散装食品和预包装食品,标签事项未依法标明食品的生产日期或者生产批号、保质期及生产经营者名称、地址、联系方式。上述销售违反了《中华人

民共和国食品安全法》的相关规定，作出警告、没收商品、没收违法所得721元并罚款7000元处罚。后原告诉至本院要求“退一赔十”进行赔偿。

【案件焦点】

“知假买假”与消费者权益保护的正确认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为：本案主要有两个争议焦点：一是关于被告所售商品是否违反相关法律规定问题。《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款规定，预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：(1)名称、规格、净含量、生产日期；(2)成分或者配料表；(3)生产者的名称、地址、联系方式；(4)保质期；(5)产品标准代号；(6)贮存条件；(7)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；(8)生产许可证编号；(9)法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。第六十八条规定，食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。本案中，原告所购买的商品缺乏前述法律规定中食品标签标识要件，应认定被告上述行为违反相关法律规定，应给予否定性评价。二是十倍赔偿应否得到支持的问题。根据《中华人民共和国食品安全法》规定，食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。因此，“不符合食品安全标准的食品”应当是指食品实质上有毒、有害，不符合应当有的营养标准，对人体健康可能造成任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。第一百四十八条第二款规定，生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足1000元的，为1000元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。从上述法律规定中可以看出，食品标识标签不符合国家规范性要求，但对食品安全没有影响的情况下，

不能据此简单、机械认定或推定食品不符合安全标准。本案中，根据相关部门的调查，涉案商品有正规的进货来源渠道。原告的“打假”行为应当给予肯定，“制假售假者”应受到相应行政处罚及约束并承担相应的法律责任。但经过几十年的发展，我国目前市场机制运作越发规范，市场监督机制日臻完善，消费者维权渠道日益畅通，消费者合法权益日益得到保障，上述惩罚性措施的适用即是保护那些真正受到食品安全危害的消费者，才是食品安全法、消费者权益保护法真正的立法目的与宗旨。“知假买假”行为违背诚实信用原则，在一定程度上冲击、影响了经营者正常经营秩序，不应给予过度保护。对仅仅因为食品包装、标签标识不规范但不存在实质安全危害的行为，根据《中华人民共和国民法典》合同编违约责任方式，实行退货退款、赔偿实际损失等措施，已经能够较好地平衡双方利益，达到既规范、指引经营者的经营行为，又保护消费者权益的目的。综上，原告要求退还货款的主张于法有据，法院予以支持，原告亦应将相应货物返还给被告。原告要求被告支付十倍赔偿，法院不予支持。其余诉讼请求，亦不予支持。

据此，山东省淄博市张店区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条、第一百五十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告某运营管理公司于本判决生效之日起十日内退还原告季某货款3068元；

二、原告季某于本判决生效之日起十日内将其购买的碎银子(500克)5盒及老白茶蓝边1盒退还被告某运营管理公司，如未能退还，按相应单价在判决第一项被告应返还的货款中予以扣除；

三、驳回原告季某的其他诉讼请求。

季某不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条规定，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失……生产不符合食

品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足1000元的，为1000元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。从上述法律规定来看，主张惩罚性赔偿的权利主体应当是消费者，适用惩罚性赔偿的基础事实是权利主体受到损害，惩罚的对象行为是经营与生产不符合食品安全标准食品的行为，不符合食品安全标准的食品应为存在实质危害，而不是指食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵。根据被上诉人一审提供的上诉人购买各种商品要求赔偿的法律文书一宗，上诉人明显有别于普通消费者，结合其另案诉讼的相关情况，本院有理由认为，上诉人购买涉案产品不是以生活消费为目的。且上诉人亦未提供有效证据证明涉案产品存在实质损害。综上，上诉人的主张不符合惩罚性赔偿的法律规定。

据此，山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及的核心问题在于如何平衡“知假买假”行为与真正的消费者权益保护之间的关系。

“知假买假”类案件的处理对于规范市场行为，传导正确法治理念具有重要意义。《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条规定，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失……生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足1000元的，为1000元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。根据上述法律规定，能够引起损害赔偿的应当是不符合食品安全标准的食品而不是单纯的存在食品包装瑕疵的商品。在我国，食品安全，

